

동물병원 진료부 · 처방내역공개 관련 가이드라인

□ 배경

- 반려동물 보호자의 진료부 및 처방내역 공개 요구가 증가하고 있으나, 진단서 발급 등으로 해결가능 한 내용이 다수 있으며, 요구목적이 불분명한 경우가 많음
- 사람의료는 국민건강보험제도 시행 등으로 정부에서 진료기록시스템을 운영지원하고 정보누설 금지 조항 등을 통해 의료정보를 엄격히 보호하여 진료기록부 제공에 문제가 없으나,
 - 동물의료는 공공성이 인정되지 않아, 진료기록부 공개는 지적재산권 침해의 우려가 있음
 - 또한, 동물의료의 경우 진료기록의 표준화, 본인확인 근거 부재 및 공개 시 자가진료로 인한 동물학대 등의 불법적인 요소가 있어 진료기록부 제공에 어려움이 있음

□ 관련 법령

- 현행 「수의사법」은 「의료법」과는 달리 수의사의 진료부 기록 및 보존(1년)만을 규정하고, 진료부의 열람 및 사본 발급은 규정하지 않음
 - 「의료법」제17조의2(처방전)에 따라 의료업에 종사하고 직접 진찰한 의사, 치과의사 또는 한의사가 아니면 처방전을 작성하여 환자에게 교부하거나 발송하지 못함
- ⇒ 수의사가 진료기록부를 발급해야 할 명확한 법적근거가 없음
- 진료내용과 관련한 법적 다툼이 있을 때, 법원에서 증거제출을 명령한 경우만 발급강제성이 있음

보호자의 진료내역 요구 시 대응방안

- 진료기록부는 공개 대상이 아니므로 진단서 및 진료항목이 포함된 영수증으로 대체
 - 우리회의 요청으로 진단서에 주요증상, 치료명칭 등의 내용을 추가하는 「수의사법 시행규칙」이 개정(2019.11.8.)되어, 진단서만으로 펫보험 청구 등이 가능토록 함.
- 이전 진료기록에 대한 진단서 발급 요구시
 - 의무보관기간이 1년 이므로 1년 이내의 진단서만 적정비용 청구 후 발급
- 약물 처방내역 공개 요구 시, 공개의무 없음.
 - 관련법령에 따라 인체약품에 대해선 수의사의 처방전 발급 권한이 없음
 - 필요시, 약품효능 정도의 안내(예:세균감염증치료제, 가래제거약 등)
- 타병원 전원시, 수의사간의 협의하에 진료기록부 전송. 끝.